# 國泰人壽新團體職業災害給付保險

**(詳細給付內容，請參考條款記載)**

保險商品內容說明

一、名詞定義

本契約名詞定義如下：

1. 「要保人」：指要保單位。
2. 「被保險人」：指本契約所附被保險人名冊內所載之員工。
3. 「員工」：指要保單位所聘僱領有固定薪金的正式員工，實際年齡須滿十五足歲且已參加勞工職業災害保險迄仍繼續有效，並具備本公司與要保人所約定的條件者。
4. 「團體」：指具有五人以上且非以購買保險而組織之有一定雇主之員工團體。
5. 「勞保局」：指勞工保險局，日後如勞工職業災害保險及保護法相關法令有所變更，則指辦理勞工職業災害保險業務之機構。
6. 「職業災害」：指被保險人由於就業場所之建築物、設備、原料、材料、化學物品、氣體、蒸氣、粉塵等或作業活動及其他職業上原因而致員工死亡、失能、傷害或疾病之事故並經勞保局審定為職業災害之事故，且已由勞保局予以給付者。
7. 「平均月投保薪資」：指被保險人於遭遇職業災害之當月起前六個月（未滿半年以實際月數），按「月投保薪資」總額平均所得以月計算之金額。
8. 「月投保薪資」：指比照勞動基準法有關「工資」之定義及解釋所核計並向本公司投保之金額。
9. 「平均日投保薪資」：指以「平均月投保薪資」除以三十所得之金額。
10. 「勞工職業災害保險月投保薪資」：指比照勞工職業災害保險及保護法有關薪資之認定標準，實際投保勞工職業災害保險並記載於本契約之金額。
11. 「指定醫院」：指中央健康保險局（以下簡稱健保局）自設或與健保局簽訂合約，辦理全民健康保險診療業務之醫院。

二、身故保險金或喪葬費用保險金的給付

被保險人於本契約有效期間內因遭受條款第二條約定的職業災害致成死亡，並經勞保局核定應給付喪葬津貼及遺屬年金、遺屬一次金或遺屬津貼時，本公司按該被保險人「平均月投保薪資」扣除「勞工職業災害保險月投保薪資」後，乘以四十五個月計算之金額，給付身故保險金。

訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，其身故保險金變更

為喪葬費用保險金。

前項被保險人於民國九十九年二月三日（含）以後所投保之喪葬費用保險金額總和（不限本公司），不得超過遺產及贈與稅法第十七條有關遺產稅喪葬費扣除額之半數，其超過部分本公司不負給付責任，本公司並應無息退還該超過部分之已繳保險費予要保人。

前項情形，如要保人向二家（含）以上保險公司投保，或向同一保險公司投保數個保險契（附）約，且其投保之喪葬費用保險金額合計超過前項所定之限額者，本公司於所承保之喪葬費用金額範圍內，依各要保書所載之要保時間先後，依約給付喪葬費用保險金至前項喪葬費用額度上限為止，如有二家以上保險公司之保險契約要保時間相同或無法區分其要保時間之先後者，各該保險公司應依其喪葬費用保險金額與扣除要保時間在先之保險公司應理賠之金額後所餘之限額比例分擔其責任。

三、醫療定額保險金的給付

被保險人於本契約有效期間內因遭受條款第二條約定的職業災害，於醫療期間不能工作，以致未能領取原有薪資，本公司以勞保局核定「傷病給付」之給付日數乘以該被保險人「平均日投保薪資」所得之金額，扣除因同一事故按勞工職業災害保險及保護法給付標準計算之「傷病給付」後所得之餘額，給付醫療定額保險金，但其給付期間，最長以兩年為限。

四、失能保險金的給付

被保險人於本契約有效期間內因遭受條款第二條約定的職業災害於治療終止後，經勞保局審定其身體遺存失能且勞保局核定應予失能給付者，本公司依其審定之失能給付標準日數，每日按「平均月投保薪資」與「勞工職業災害保險月投保薪資」之差額除以三十的金額計算，一次給付失能保險金。

被保險人領取失能保險金後無法繼續從事工作者，其保險契約效力終止。

五、喪失工作能力保險金的給付

被保險人於本契約有效期間內因遭受條款第二條約定的職業災害，其醫療期間屆滿兩年仍未能痊癒，經指定醫院診斷，審定為喪失原有工作能力，且未符合前條失能保險金之給付條件者，本公司按其「平均月投保薪資」之四十倍，一次給付喪失工作能力保險金。

本公司給付喪失工作能力保險金後，該被保險人之保險契約效力終止。

除外責任（原因）

被保險人因下列原因致成死亡、傷害、疾病、失能或喪失工作能力時，本公司不負給付保險金的責任：

一、被保險人投保前即經勞保局認定之職業災害。

二、要保人、被保險人的故意行為。

三、被保險人犯罪行為。

四、被保險人飲酒後駕（騎）車，其吐氣或血液所含酒精成份超過道路交

通法令規定標準者。

五、戰爭（不論宣戰與否）、內亂及其他類似的武裝變亂。但契約另有約定者不在此限。

六、因原子或核子能裝置所引起的爆炸、灼熱、幅射或污染。但契約另有約定者不在此限。

前項第二款情形（除被保險人的故意行為外），致被保險人傷害或失能時，本公司仍給付保險金。